

Compras SERVIU Región de Valparaíso

Multas, Sanciones y procedimientos.

MULTAS Y SANCIONES

En conformidad con la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento, las normas aplicables a los mecanismos de compra y la Resolución N°13.867 de 2025 del SERVIU Región de Valparaíso que instruye la aplicación de sanciones, SERVIU aplicará amonestaciones y multas a los proveedores en los siguientes casos:

1. Amonestaciones por escrito

Se aplicarán por incumplimientos administrativos o técnicos, los cuales se detallan a continuación:

- Entregar productos solo con factura, sin que previamente se haya emitido la guía de despacho para su revisión.
- Facturar productos con fecha anterior a su entrega.
- Facturar servicios sin que se haya iniciado su prestación.
- No pagar multas en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución, en compras bajo el mecanismo Compra Ágil.
- Cuando se ha remitido la orden de compra al proveedor, luego de la aceptación por parte de SERVIU de las condiciones y/o requisitos establecidos, y esta es rechazada por causas no atribuibles al Servicio.
- No responder requerimientos formales de SERVIU.
- No aceptar productos devueltos por incumplimiento de características acordadas.

2. Multas

Se aplicarán en los siguientes casos:

- Entrega de productos o prestación de servicios fuera del plazo establecido.

Se aplicará por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días

- Entrega de productos defectuosos, en mal estado o fuera de especificación.

Se aplicará cuando los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, se entreguen de forma defectuosa, en mal estado o fuera de las especificaciones. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido), independiente a la cantidad de productos que no cuenten las características requeridas. El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

- Reemplazo de productos defectuosos, en mal estado o fuera de especificación, fuera del plazo de 3 días hábiles.

Si el proveedor no cumple con el plazo normativo de tres días hábiles para reemplazar productos defectuosos, en mal estado o fuera de especificación, se impondrá una multa equivalente al 1% del monto total del contrato (IVA incluido) por cada día de incumplimiento, con un tope de 20 días.

Las multas al proveedor no podrán superar el 20% del valor total del contrato (IVA incluido), sin importar su duración. En caso de superar este límite, SERVIU podrá poner término anticipado a la contratación.

PROCEDIMIENTO

En caso de detectarse una irregularidad, se seguirá el siguiente proceso:

1. Notificación

SERVIU notificará al proveedor la situación detectada, indicando los antecedentes y la posible sanción aplicable. La notificación se realizará por correo electrónico registrado en ficha del proveedor de Mercado Público, en conformidad a la Ley N° 21.180, por carta certificada o de forma personal.

2. Plazo para descargos

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación, para presentar sus descargos y acompañar los antecedentes que estime pertinentes.

3. Evaluación de descargos

Si el proveedor no presenta descargos dentro del plazo, se dictará una resolución fundada aplicando la sanción correspondiente.

Si se presentan descargos, SERVIU los evaluará y tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver, pudiendo aceptar o rechazar total o parcialmente los argumentos. La decisión se formalizará mediante resolución, la cual será notificada al proveedor por los medios establecidos.

4. Resolución

En caso de rechazo total o parcial de los descargos, se dictará una resolución fundada, indicando el tipo de sanción, su monto y características, conforme a lo estipulado en el contrato y normativa vigente.

5. Aceptación

En caso de que los descargos presentados por el proveedor sean aceptados en su totalidad, se notificará al proveedor, a través de los canales oficiales establecidos, indicando el desistimiento de la aplicación de la sanción.

6. Recurso de reposición

El proveedor podrá interponer recurso de reposición dentro de 5 días hábiles desde la notificación de la resolución, acompañando todos los antecedentes que justifiquen modificar, eliminar o reemplazar la sanción. SERVIU resolverá el recurso en un plazo no superior a 30 días hábiles, notificando su decisión por los canales establecidos.

7. Registro de comportamiento

Si la sanción se mantiene, esta se incorporará en el registro de comportamiento del proveedor.

Si la sanción es desestimada, se dictará una resolución fundada que ponga término al procedimiento, la cual será solo notificada al proveedor.

Importante: Todo el procedimiento se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su reglamento y las bases del proceso de contratación, garantizando el derecho a defensa y la debida fundamentación de los actos administrativos.